



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 1/70/2015

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן

התובע: חביב בן נון
מרחוב אדם 45/8 ירושלים

נ ג ד

הנתבעים: 1. איתי תורג'מן
2. מיכל תורג'מן
מרחוב אדם 455/6 ירושלים

פסק דין

1. במסגרת התובענה (שהוגשה במקור כתביעה שכנגד להליך בתיק 16/15 שהוגש על ידי הנתבעים) מבקש התובע לחייב את הנתבעים לסלק צינור 4 צול שהתקינו ברכוש המשותף בשל פגיעה במערכת האיטום וגרימת נזקים למחסן שבבעלותו. בהקשר זה דרש התובע פיצוי בסך של 6,726 ₪ על פי דו"ח שמאי, עלות דו"ח השמאי בסך של 826 ₪ ופיצוי בגין עוגמת נפש בסך של 2,000 ₪. עוד נטען כי צינור הניקוז האמור מפריע לגישה לצנרת המים של בעלי הדירות. בנוסף לאמור טען התובע כי הנתבעים התקינו מערכת יונקס עם צינור פליטה בולט ומכער הפולט ריחות גז וכן צינורות גז חשופים שיש לסלקם. כן עתר התובע לסלק מהקיר החיצוני צנרת מים להסקה שהותקנה על ידי הנתבעים והתקנתה גם גרמה לנזקים לחיפוי החיצוני של הבית.
2. הנתבעים טענו כי צנרת הניקוז החליפה צנרת ישנה חלודה, כי מדובר בהתקנה אסטטית ללא גרימת כל נזק ובדומה למצב הקיים בבתיים אחרים ברחוב. צינור הפליטה ומערכת הגז הותקנו כדין ויש על כך אישור גורם מוסמך. הנתבעים לא גרמו לכל נזק לבית.
3. יוער כי התובענה כאמור נדונה על פי כתב תביעה מתוקן שהוגש בהתאם להחלטתי מיום 15.06.15.
4. משלא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות לסילוק התובענה, אף לא במתווה דיוני כזה או אחר, נקבע התיק להגשת ראיות ושמיעתן.
5. התובע הגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו והנתבעים הגישו תצהיר חתום על ידי הנתבעת.
6. ביום 02.03.16 נערך דיון הוכחות ולאחריו סיכמו הצדדים בעל פה את טענותיהם.
7. לאחר ששקלתי את מכלול הראיות בתיק זה אני מוצא לנכון להורות על דחיית התביעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

תיקים: 1/70/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

8. נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") והוא מוטל על שכמו של התובע בבחינת הכלל הידוע "המוציא מחברו עליו הראיה" (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי – קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333).

בנסיבות דנן לא עלה בידי התובע להוכיח במאזן ההסתברויות הנדרש איזה חלק מעילות התביעה.

9. ראשית, לא עלה בידי התובע להוכיח כי במחסן דירתו קיימת כיום רטיבות כלשהי - לא מצורפת לתצהירו כל ראיה בדבר קיומה של רטיבות פעילה במחסן, אף שתצהירו נחתם ביום 13.01.16, במהלך עונת גשמים (ואף משמעותית). זאת ועוד. בתצהירו טוען התובע לקיומם של נזקים עדכניים ואף כי בידיו תמונות (ר' סעיף 11 לתצהירו). דא עקא, אלו לא צורפו לתצהירו וגם לא הוצגו במסגרת דיון ההוכחות, אף שבמהלך הסיכומים כן הוצגו בפני תמונות שונות על ידי התובע.

10. שנית, דו"ח השמאי שצורף לכתב התביעה המקורי, אף שאיננו בגדר חוות דעת ערוכה כדין וממילא לא הוגש כראיה בתיק זה (השמאי אף לא זומן לעדות מטעם התובע), עוסק ברטיבות נטענת מחודש 01/15 – שנה לפני מועד הגשת תצהיר התובע ולפיכך אין בו לסייע.

וידגש, דו"ח השמאי איננו משמש כל יסוד עובדתי להוכחת איזה מטענות התובע (בין לעניין מקור הרטיבות, בין לעניין קיומה של מערכת איטום ובין לעניין הפגיעה באותה מערכת) שעה שאין במסגרתו כל קביעה עובדתית או מקצועית בנוגע למקור הרטיבות או אחריות הנתבעים. "סיפור המקרה" הינו ציטוט מדבריו של התובע בלבד.

11. שלישית, אף אם ישנה רטיבות הרי שלא הוכח מקורה והאם היא קשורה כלל לנתבעים.

לא הוגשה חוות דעת מטעם התובע להוכחת טענותיו (על אף החלטתי המפורשת בהקשר זה מיום 25.11.15), וכפי שאף הוא מודע לכך שזו נדרשת (עמוד 2 לפרוטוקול מיום 02.03.16 שורה 30);

לא הוכח כי הנתבעים פגעו בדרך כלשהי במערכת האיטום, אם בכלל זו קיימת. וידגש, מדובר בעבודה להתקנת צנרת 4 צול שבוצעה לפני 9 שנים! (סעיף 2 לתצהיר ועמוד 2 לפרוטוקול מיום 02.03.16 שורה 20-21). אין כל הסבר הגיוני מדוע ה"רטיבות" הנטענת פורצת רק עתה, שנים אחרי התקנת הצינור. סביר בעיני כי יתכן ודווקא גורמים אחרים, ודאי כאשר ישנו צינור ניקוז מי גשמים מקורי של הבית מותקן בסמוך, הם מקור הרטיבות (ר' עמוד 2 לפרוטוקול מיום 02.03.16 שורות 29-30 וכן תמונות שצורפו לתצהיר התובע);

במיקום סמוך מצויה גם צנרת מים של בעלי הדירות בבית ולא ניתן לשלול כי מצנרת זו מקור הרטיבות, בפרט כאשר על פי גרסת התובע ישנן נזילות מהצנרת המחייבות תיקון (עמוד 2 לפרוטוקול מיום 02.03.16 שורות 8-10). זאת ועוד. מן התמונות שצורפו על ידי התובע עולה כי צנרת המים, לרבות זו שתוקנה על ידו, חודרות את הריצוף ללא איטום



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 1/70/2015

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

כנדרש ועשויות אף הן להוות מוקד לרטיבות. מתמונה שצורפה לכתב התביעה המקורי (על גביה נרשם בכתב יד "צינור מים עוקף") ניכרים בבירור בקיעים משמעותיים בחיבור הצנרת למפגש דופן העמוד והרצפה ללא איטום;

מן התמונות שצורפו על ידי התובע לתצהירו עולה כי ישנה בעיית שיפועים וניקוז שאיננה קשורה כלל לצנרת הביוב של הנתבעים (ר' תמונות בנספח ב' לתצהיר מהן עולה כי ישנם "מים עומדים" בצדו השני של עמוד הבית וללא קשר פיזי לצינור הניקוז);

12. רביעית, בין הצדדים התנהל הליך קודם שעניינו ברטיבות הנטענת במחסן (הליך בתיק 219/12 המוזכר בראיות הצדדים). על פני הדברים, בכל הקשור לנזקים למחסן בשל צינור 4 צול שהתקינו הנתבעים, מתקיים הכלל בדבר השתק עילה מחמת מעשה בי-דין.

זאת ועוד. טענת התובע הינה כי הרטיבות הנדונה בהליך זה מקורה זהה לרטיבות שנדונה בהליך הקודם (ר' במפורש סעיף 8 לתצהיר התובע לפיו הרטיבות ממשיכה מאחר ולא תוקן מקור הרטיבות לאחר ההליך הקודם). הוראות תקנה 44 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 קובעות כי "תובענה תכיל את מלוא הסעד שהתובע זכאי לו בשל עילת התובענה" וכי "תובע שלא כלל בתובענה חלק מהסעד או ויתר עליו, לא יגיש אחרי כן תובענה בשל חלק זה". גם תקנה 45 לתקנות קובעת כי "מי שזכאי לסעדים אחדים בשל עילה אחת, רשאי לתבוע את כולם או מקצתם; אך אם לא תבע את כולם, לא יתבע אחרי כל סעד שלא תבעו, אלא אם כן הרשה לו בית המשפט שלא לתבעו". משכך, שעה שמקור הרטיבות נדון במסגרת ההליך הקודם, בין אם התבקש סעד על ידי התובע דנן ובין אם לאו, לא ניתן לנקוט בהליך מחדש.

13. חמישית, טענת התובע בדבר "הגבלה" בגישה לצנרת מים אין לה על מה שתסמוך – מעבר לכך שאין הדבר עולה מהתמונות שצורפו על ידי הצדדים, הרי שהתובע עצמו אישר כי ביצע תיקון של צנרת המים שלו במקום (ר' עמוד 2 לפרוטוקול מיום 02.03.16 שורות 8-10). טענת התובע בדבר הצורך ב"מעקף" עלתה רק במסגרת סיכומיו, ללא כל תימוכין או אזכור במסגרת תצהיר העדות הראשית, וממילא ללא כל ראיה, אפילו לא הסבר, לאותה עבודת "מעקף" שנדרשה.

14. שישית, מן התמונות שצורפו לא עולה כל פגיעה בקירות הבית כתוצאה מהתקנת צינור הניקוז - צינורות נוספים, גם של בעלי דירות אחרים, לרבות צינורות ניקוז 4 צול, קיימים במיקום צמוד. גם בבתיים אחרים ברחוב קיימים צינורות כנ"ל (ר' תמונות שצורפו לתצהיר הנתבעת). גם לא הוכח על ידי התובע כי למי מבעלי הדירות האחרים בבית ישנה כל טענה כנגד הנתבעים בהקשר זה או כי התקנת הצינור אסורה על פי החלטת רוב בעלי דירות באסיפה כללית. בנסיבות הקונקרטיות ממילא מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף.

15. שביעית, לבד מטענה כללית בדבר רצונו של התובע כי צינור הגז יוסט בשל ריחות גז (סעיף 13 לתצהיר) אין כל אסמכתא עובדתית מטעמו לקבלת הסעד המבוקש. גם בהקשר זה לא הוגש דבר מטעמו, לרבות, חוות דעת, דו"ח בדיקה או כל אישור בדבר קיומם של ריחות, גם לא בעדות מי מבעלי הדירות האחרים בבית!



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

תיקים: 1/70/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

מנגד, הנתבעים הוכיחו באישור בדיקה תקופתית ממרץ 2015 את תקינות ותקינות מערכת הגז, לרבות, בדיקת אטימות ווסת לחץ וכן את מיקום הארובה ופתח יציאתה (ר' סעיפים 2.6.1, 3.1, 3.2 ו-4 במסמך אמישראלגז מיום 19.03.15 שצורף לתצהיר הנתבעת).

16. שמינית, לא הוכחה החלטה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית לפיה התקנת צינור הגז אסורה. למעשה, לא הובאה על ידי התובע ולו ראשית ראיה כאילו מי מבעלי הדירות בבית תומך בדרישתו בהקשר זה, לה השפעה גם על בעלי דירות אחרים אשר התקינו צינורות על גבי הרכוש המשותף (כפי שרואים בתמונות שצורפו גם על ידי התובע). על פני הדברים, בנסיבות הבית דן, מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף.

17. שמינית, הדברים האמורים נכונים גם לגבי הטענה בנוגע לצינור הגז בכניסה – לבד מטענה כללית בתצהיר אין כל ראיה מצד התובע (ר' סעיף 14 לתצהיר) – לא חוות דעת לעניין טענת "העדר תקינות" ולא בהחלטת רוב בעלי הדירות בבית לעניין ה"שימוש הסביר". מנגד, כאמור, הוכח על ידי הנתבעים כי מערכת הגז תקנית כמפורט לעיל.

18. תשיעית, הטענה בנוגע לצנרת מים חיצונית, לרבות, בנוגע לנפילת חיפוי חיצוני, נזנחה לחלוטין בתצהיר התובע ובמסגרת סיכומיו ולא הוכחה בדבר.

19. עשירית, תביעתו הכספית של התובע הינה תביעה נזיקית שכפי שכבר הובהר במסגרת הליך זה אין מקומה להתברר בפניי ולפיכך אינני דן בה (ר' החלטתי מיום 15.06.15).

20. לאור כל האמור לעיל אני מורה על דחיית התביעה.

21. סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות היא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על-ידי בעלי הדין, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות. העובדה בלבד, כי בעל-דין פעל בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפסקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).

22. בנסיבות דנן זכאים הנתבעים להשבת הוצאותיהם בהליך.

23. במסגרת תיק זה הוגשו על ידי הצדדים כתבי טענות וכתבי טענות מתוקנים, תצהירים בכתב, התקיימו שתי ישיבות קדם ודיון הוכחות והצדדים סיכמו את טענותיהם בעל פה. הצדדים לא היו מיוצגים בהליך.

24. לאחר ששקלתי את כל האמור אני מחייב את התובע לשלם לנתבעים בגין החזר הוצאותיהם בניהול ההליך סך של 1,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

תיקים: 1/70/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ב אדר א תשע"ו, 02 מרץ 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים